

1009361-65.2021.8.26.0009

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IX - Vila Prudente

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... com cobertura para caso de furto ou roubo correspondente ao valor de mercado do referido bem pela tabela FIPE, e prêmio de doze parcelas de R\$ 151,00, sendo que seis foram pagas em dia; c) em 22/01/2021, às 16:30 horas, deixou o carro estacionado na Rua Doutor José Cioffi, 319, São Mateus, e quando voltou ao local, constatou que o veículo havia sido furtado; d) foi lavrado Boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IX - Vila Prudente-3ª Vara Cível

Avenida Sapopemba nº 3740, Sala 201 - 2º andar - Vila Diva-CEP: 03345-000 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2154-1424 - E-mail: vlprudente3cv@tjsp.jus.br

1009361-65.2021.8.26.0009 - lauda

SENTENÇA

C O N C L U S ã O

Em 22/08/2022 faço estes autos conclusos a MMª. Juíza de Direito, Drª. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha. Eu, Juliana Pereira Diniz de Andrade, Assistente Judiciário, subscrevi.

Processo nº:

1009361-65.2021.8.26.0009

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Marcio Eduardo Caravanti

Requerido:

Grupo Motor Home do Brasil

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Drª. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha

Vistos.

Marcio Eduardo Caravanti ajuizou a presente ação de cobrança em face de Grupo Motor Home do Brasil, todos qualificados nos autos.

Aduziu o autor em suma que: a) celebrou com o réu contrato de seguro do veículo VW/ VOYAGE COMF/HIGHLI. 1.6 MI T.FLEX 8V 4P, ano e modelo 2013/2014, cor branca, chassi 9BWDB45U9ET025571, placas FHB 3569, com vigência a partir das 24 horas do dia 23/07/2020 até 24 horas do 23/07/2021; b) a proposta foi aceita sem nenhuma ressalva pelo réu, com cobertura para caso de furto ou roubo correspondente ao valor de mercado do referido bem pela tabela FIPE, e prêmio de doze parcelas de R\$ 151,00, sendo que seis foram pagas em dia; c) em 22/01/2021, às 16:30 horas, deixou o carro estacionado na Rua Doutor José Cioffi, 319, São Mateus, e quando voltou ao local, constatou que o veículo havia sido furtado; d) foi lavrado Boletim de Ocorrência dos fatos; e) comunicou o sinistro ao réu, e apresentou todos os documentos necessários para recebimento da indenização; f) no entanto, o réu lhe

informou que somente pagaria indenização no valor reduzido de R\$ 19.627,27, pois tratava-se de veículo de leilão; g) não se vislumbra nos documentos do veículo que este fosse oriundo de leilão; h) durante todo o período sem o carro, não recebeu veículo reserva, tendo que pedir carro emprestado a terceiros por diversas vezes para poder trabalhar como confeitheiro, realizando entregas; i) como entrega bolos, necessita de carro com ar condicionado para a conservação destes, e nos carros de aplicativo de transporte, não era possível a utilização do ar condicionado por conta da pandemia da Covid 19, fazendo com que a cobertura e decoração dos bolos derretesse. Ao final, pugnou pela concessão da gratuidade processual, e pela procedência da demanda, com a condenação do réu ao pagamento do valor contratado de R\$ 32.612,00, mais indenização por dano moral e a sucumbência de praxe. Juntou documentos a fls. 09/45.

A decisão a fls. 46 deferiu a gratuidade processual ao autor.

Devidamente citado a fls. 50, o réu ofertou contestação a fls. 51/126, em que arguiu a incompetência do Juízo, impugnou a gratuidade processual concedida ao autor, e ponderou que: a) é associação sem fins lucrativos; b) o serviço de proteção automotiva oferecido pelo demandado não se confunde com seguro, não aplicando-se ao caso as normas consumeiristas; c) com o processamento do sinistro comunicado pelo autor, encaminhou a este o termo geral de acordo com quitação integral de evento danoso notificado e outras avenças no valor final de R\$ 19.629,27, correspondente à avaliação do veículo estimada à época do evento danoso (R\$ 32.116,00), com os abatimentos previstos no contrato, ou seja, de 30% da avaliação em razão do bem ser proveniente de leilão (R\$ 9.634,80), multas de trânsito e IPVA em atraso (R\$ 1.039,93), e verba indenizatória da obrigação de permanência mínima (R\$ 1.812,00); d) foi realizada consulta pelo sistema Carcheck, documento este advindo do INMETRO, cujo resultado confirmou que o veículo do autor é proveniente de leilão; e) o autor não comprovou o pagamento das multas e IPVA em atraso; f) a verba indenizatória da obrigação de permanência mínima é prevista no contrato entre as partes; g) não há o que se falar em dano material ou moral. Por fim, pleiteou a improcedência da demanda, com a inversão da sucumbência, ou, na hipótese de procedência, que fosse deferida a transferência do salvado à ré. Réplica a fls. 130/138, em que o autor reiterou os termos expostos em sua inicial. A decisão a fls. 142 rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo, manteve a gratuidade processual concedida ao autor, e determinou às partes que especificassem provas.

As partes pediram o julgamento antecipado da lide (fls. 144 e 146).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, pois a matéria de direito e de fato, prescinde de dilação probatória em audiência, e ante o pedido das partes.

Estão presentes as condições da ação.

Pretende o autor receber a indenização do réu pelo furto de seu veículo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Foram juntados aos autos os seguintes documentos:

- A) CRLV (fls. 12);
- B) Certificado admissional do autor nos quadros do réu (fls. 13/14);
- C) Boletim de ocorrência do furto do veículo (fls. 20/23);
- D) Comunicação do sinistro ao réu e documentos do referido processo (fls. 24/38);
- E) Regulamento do plano de proteção patrimonial do réu (fls. 75/94);
- F) Proposta de proteção ao veículo do autor (fls. 95);
- G) Consulta de leilão do veículo em tela (fls. 98/100);
- H) Pesquisa de débitos e restrições do veículo em tela junto ao Detran (fls. 101/102);
- I) Ata de Assembleia Geral do réu (fls. 104).

Uma vez incontroversas a existência da proteção automotiva e a ocorrência do sinistro durante a vigência plena e regular do respectivo contrato, inexistente

fundamento para cogitar de eventual descumprimento contratual. Inegável se mostra o direito do autor ao recebimento da indenização reclamada.

A demandada é uma entidade associativa que, mediante contribuição de seus associados, se obriga à cobertura dos riscos inerentes a veículos. Embora não seja seguradora, realiza contratos com a finalidade de alcançar o mesmo resultado. Assim, o contrato em questão tem natureza aleatória semelhante ao contrato de seguro de coisas.

É certo que o único documento constante dos autos que almeja fazer prova acerca da alegada alienação do bem em leilão judicial (fls. 98/100) é um extrato sem qualquer presunção de veracidade emitido por um banco de dados privado ("CarCheck"), logo, inábil para o fim a que se propõe. Destarte, não há o que se falar no desconto de 30% da avaliação em razão do bem ser proveniente de leilão (R\$ 9.634,80), pois tal fato não restou comprovado.

Em relação à verba indenizatória da obrigação de permanência mínima (R\$ 1.812,00), é prevista no item 6.1 do Regulamento do plano de proteção patrimonial (fls. 81), que reza que:

"6.1. Em caso de usufruto do benefício de reposição patrimonial - Plano de Proteção Patrimonial (PPP), o Associado desde já reconhece e concorda que, como medida que objetiva assegurar a saúde financeira de todo o grupo, havendo recebido o benefício, fica obrigado a manter seu status de Associado filiado e contribuinte por pelo menos 06 (seis) meses em caso de colisão, outros danos e avarias parciais, e até 12 (doze) meses em caso de roubo ou furto do bem protegido, ou perda total. Caso essa contribuição obrigatória venha a cessar, tal fato implica em autorização expressa e aceita pelo Associado inadimplente de conceder à MOTOR HOME o direito de reter e decotar expressamente valores porventura parcelados e devidos ao Associado que ainda devam ser adimplidos, na exata medida suficiente para completar o período não honrado com as cotas participativas. Para tal cálculo, será utilizado o valor médio das 06 últimas participações mensais, multiplicado pelo número de meses que o Associado não Honrou."

Tal cláusula não é abusiva, sendo devido o desconto, do valor que o autor tem a receber, da verba indenizatória da obrigação de permanência mínima (R\$ 1.812,00). Neste sentido:

"Apelação. Seguro atípico de veículo. Serviço prestado por associação. Ré que se constituiu como entidade associativa que, mediante contribuição de seus associados, se obriga à cobertura dos riscos inerentes à veículos. Mesmo não sendo seguradora autorizada a operar pela SUSEP, celebra contratos com o objetivo de garantir coberturas indenizatórias aos associados. Hipótese que enseja a incidência de normas específicas do setor e, sobretudo, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Cláusula de fidelização associativa de 12 meses. Ausência de abusividade sob a ótica consumerista. Autor que teve plena ciência de que estava aderindo a uma associação de proteção de veículos e não a uma seguradora. Estipulação que tem por finalidade minorar os prejuízos a serem rateados pelos demais associados diante do pagamento integral do bem. Precedentes. Honorários advocatícios contratuais. Inadmissibilidade de ressarcimento em face da parte adversa. Entendimento que se encontra pacificado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS." (TJSP; Apelação Cível 1001123-60.2020.8.26.0666; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021)

No tocante às multas de trânsito e IPVA em atraso (R\$ 1.039,93), conforme pesquisa junto ao Detran a fls. 101/102, o autor não demonstrou a sua quitação, como de mister, sendo devido o desconto de tais verbas do valor que o autor tem a receber. Neste sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO - CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO DE SEGURO E SE SUBORDINA AS REGRAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INADIMPLIMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO QUE NÃO OBSTA O DIREITO A INDENIZAÇÃO, PORQUANTO, NÃO COMPROVADA A SUA NOTIFICAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEVER DA AUTORA EM ENTREGAR

O CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO RECONHECIDO – AUTORIZADO O DESCONTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS MULTAS DE TRÂNSITO GERADAS ANTERIORMENTE AO ACIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1023325-13.2019.8.26.0554; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, improcede, pois a recalcitrância no cumprimento da obrigação, sem que haja prova de má-fé e de que tal fato tenha acarretado alteração psíquica ao autor, que superem aqueles naturais de violação de direitos creditórios, não constitui qualquer ofensa moral compensável. Neste sentido:

"(...) CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – (...) DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) II- A recalcitrância no pagamento da indenização securitária, por si só, não é fator caracterizador de dano moral compensável." (TJSP; Apelação Cível 1001523-17.2020.8.26.0394; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Para a reparação dos danos materiais, na hipótese, deve ser observado o valor de mercado do veículo verificado na época do furto, com base na tabela FIPE, cuja aplicação se apresenta adequada e constitui parâmetro plenamente aceitável para tal apuração, ou seja, R\$ 34.548,00 (fls. 149). Deverão ser deduzidos valores alusivos à verba indenizatória da obrigação de permanência mínima (R\$ 1.812,00), multas de trânsito não pagas e IPVA em atraso (R\$ 1.039,93), com incidência de correção monetária e encargos contratuais. Em contrapartida, o autor deverá apresentar os documentos necessários para a formalização da transferência de propriedade do veículo sinistrado, livres de quaisquer ônus. Neste sentido:

"Furto de veículo. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Contratação junto a associação de proteção de veículo contra colisão, furto, roubo e incêndio. Simples mora no pagamento da mensalidade não autoriza a automática suspensão do programa de proteção veicular. Atraso de um dia no pagamento da mensalidade. Aplicação analógica da Súmula no 616 do STJ. Pagamento da indenização que deve corresponder a 100% do valor do veículo previsto na tabela Fipe, descontados eventuais tributos e multas de trânsito incidentes sobre o veículo, devendo haver intimação do credor fiduciário, quando do início da execução do julgado para informar o valor do financiamento pendente e se for o caso, receber a indenização, porque o veículo foi dado em garantia fiduciária. Apelo parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 1002826-60.2020.8.26.0008; Relator (a): Moraes Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2021; Data de Registro: 20/05/2021)

"SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL / PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Acidente de trânsito - Autora, segurada, que estava em mora à época do sinistro - Suspensão da cobertura securitária - Descabimento - Necessidade de prévia interpelação do devedor - Cláusula nula, à luz do CDC - Indenização securitária devida, com dedução da cota participativa e do salvado, nos termos do contrato - Danos materiais devidos - Danos morais não configurados - Ação parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido, com observação." (TJSP; Apelação Cível 1001320-41.2015.8.26.0229; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 14/08/2020)

Ademais, "no processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o

risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é mesmo que fato inexistente". (Humberto Theodoro Júnior - Curso de Direito Processual Civil 36ª edição, editora Forense, pág. 373).

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta:

1. JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar o réu:

A) na obrigação de fazer consistente em proceder à transferência do salvado para seu nome junto ao Detran, após a entrega dos documentos necessários pelo autor;

B) a pagar ao autor indenização no valor do veículo furtado (100% do valor da tabela Fipe - R\$ 34.548,00 - fls. 149), devidamente corrigido desde a data do sinistro (janeiro de 2021), deduzidos os valores alusivos à verba indenizatória da obrigação de permanência mínima (R\$ 1.812,00), multas de trânsito não pagas e IPVA em atraso (R\$ 1.039,93), com incidência de correção monetária e encargos contratuais desde o vencimento, cuja apuração deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, e juros a contar da citação.

2. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

3. Ante a sucumbência recíproca, deverão as partes arcarem com as custas, despesas processuais, e honorários advocatícios de seus advogados, que arbitro em 10% do valor da causa para cada uma, nos termos dos artigos 85, parágrafo 14, e 86 do Novo Código de Processo Civil, aplicando-se, em relação ao autor, o disposto no artigo 98, parágrafos 2º e 3º do mesmo diploma processual.

P.I.

São Paulo, 12/12/2022.

Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha  
JUÍZA DE DIREITO